Rendered Layout Issue Screenshots

Actual Chromium screenshots captured directly from rendered .a4-page DOM elements; no reconstructed or schematic images are used.

Review aid only: a finding is not automatically a confirmed defect, and screenshots alone do not prove causality or resolution.

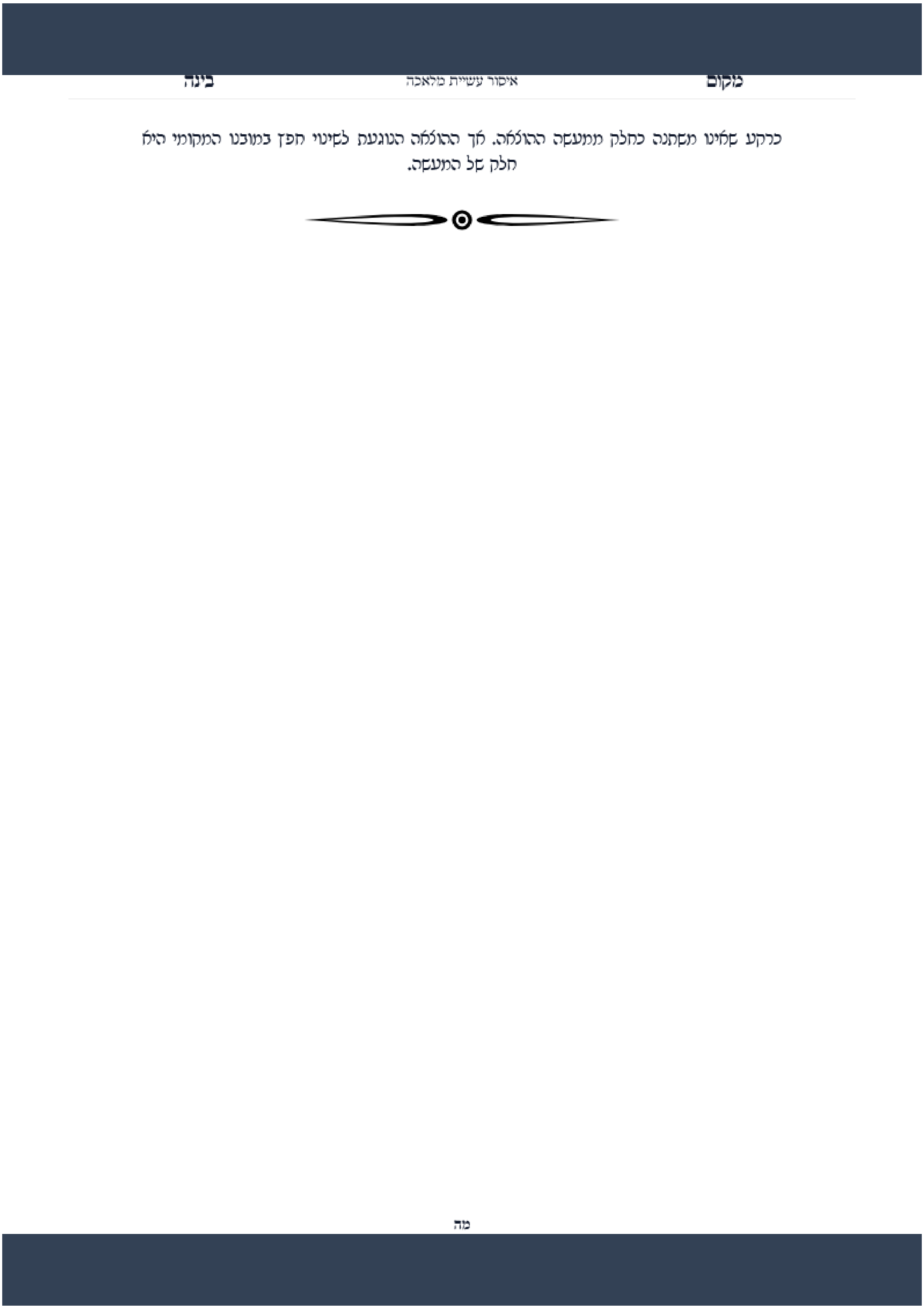
Source runs: 40501979269/default

Deferred investigation: DOM page indexes 375 and 376 were deliberately excluded.

Configuration: default | DOM page index: 46

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual



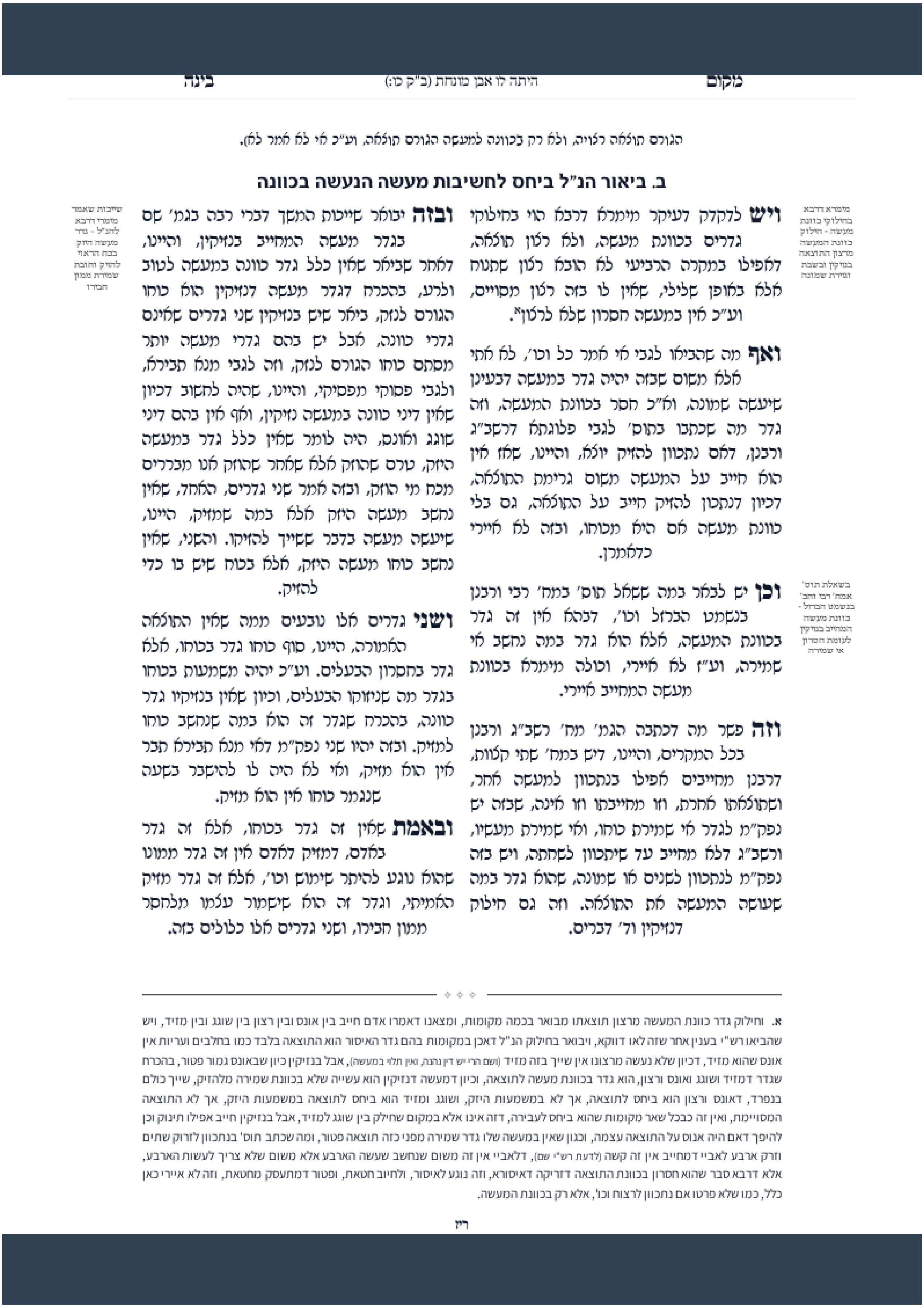
כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוצאה. אך ההוצאה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

* * *

Configuration: default | DOM page index: 218

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual



הגורם תולדה רצויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תולדה, וע"כ אי לא אמר לא).

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - חילוק כוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת ומדידת שמונה

ויש לדקדק דעיקר מימרא דרבא הוי בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תולדה, דאפילו במקרה הרביעי לא הובא רצון שתנוח אלא באופן שלילי, שאין לו בזה רצון מסוים, וע"כ אין במעשה חסרון שלא כרצון[א].

ואף מה שהביאו לגבי אי אמר כל וכו', לא אתי אלא משום שבזה יהיה גדר במעשה דבעינן שיעשה שמונה, וא"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בתוס' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דאם נתכוון להזיק יותר, והיינו, שאז אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התולדה, דכיון דנתכוון להזיק חייב על התולדה, גם בלי כוונת מעשה אם היא מכחו, ובזה לא איירי כדאמרן.

בשאלת תוס' אמאי רבי וחכ' בנשמט הברזל - כוונת מעשה המחייב בנזיקין לעומת חסרון אי שמירה

וכן יש לבאר במה שהקשו תוס' במח' רבי ורבנן בנשמט הברזל וכו', דבהא אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נחשב אי שמירה, וע"ז לא איירי, וכולה מימרא בכוונת מעשה המחייב איירי.

וזה פשר מה דכתבה הגמ' מח' רשב"ג ורבנן בכל המקרים, והיינו, דיש במח' שתי קצוות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ושתולדתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגדר אי שמירת כחו, ואי שמירת מעשיו, ורשב"ג דלא מחייב עד שיתכוון לשתים, ויש בזה נפק"מ לנתכוון לשנים או שמונה, שהוא גדר במה שעושה המעשה את התולדה. וזה גם חילוק דנזיקין וד' דברים.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל - גדר מעשה היזק בכח הראוי להזיק וחובת שמירת ממון חבירו

ובזה יבואר שייכות המשך דברי רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והיינו, דאחר שביאר שאין כלל גדר כוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח דגדר מעשה דנזיקין הוא כחו הגורם לנזק, ביאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי כוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מסתם כחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנא תבירא, ולגבי פסוקי מפסיקי, והיינו, שהיה לחשוב דכיון שאין דיני כוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם דיני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אנו מבררים מכח מי הוזק, ובזה אמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, היינו, שיעשה מעשה בדבר ששייך להזיקו. והשני, שאין נחשב כחו מעשה היזק, אלא בכוח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו נובעים ממה שאין התולדה האמורה, היינו, סוף כחו גדר בכחו, אלא גדר בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בכחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקיו גדר כוונה, בהכרח שגדר זה הוא במה שנחשב כחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ דאי מנא תבירא תבר אין הוא מזיק, ואי לא היה לו להישבר בשעה שנגמר כחו אין הוא מזיק.

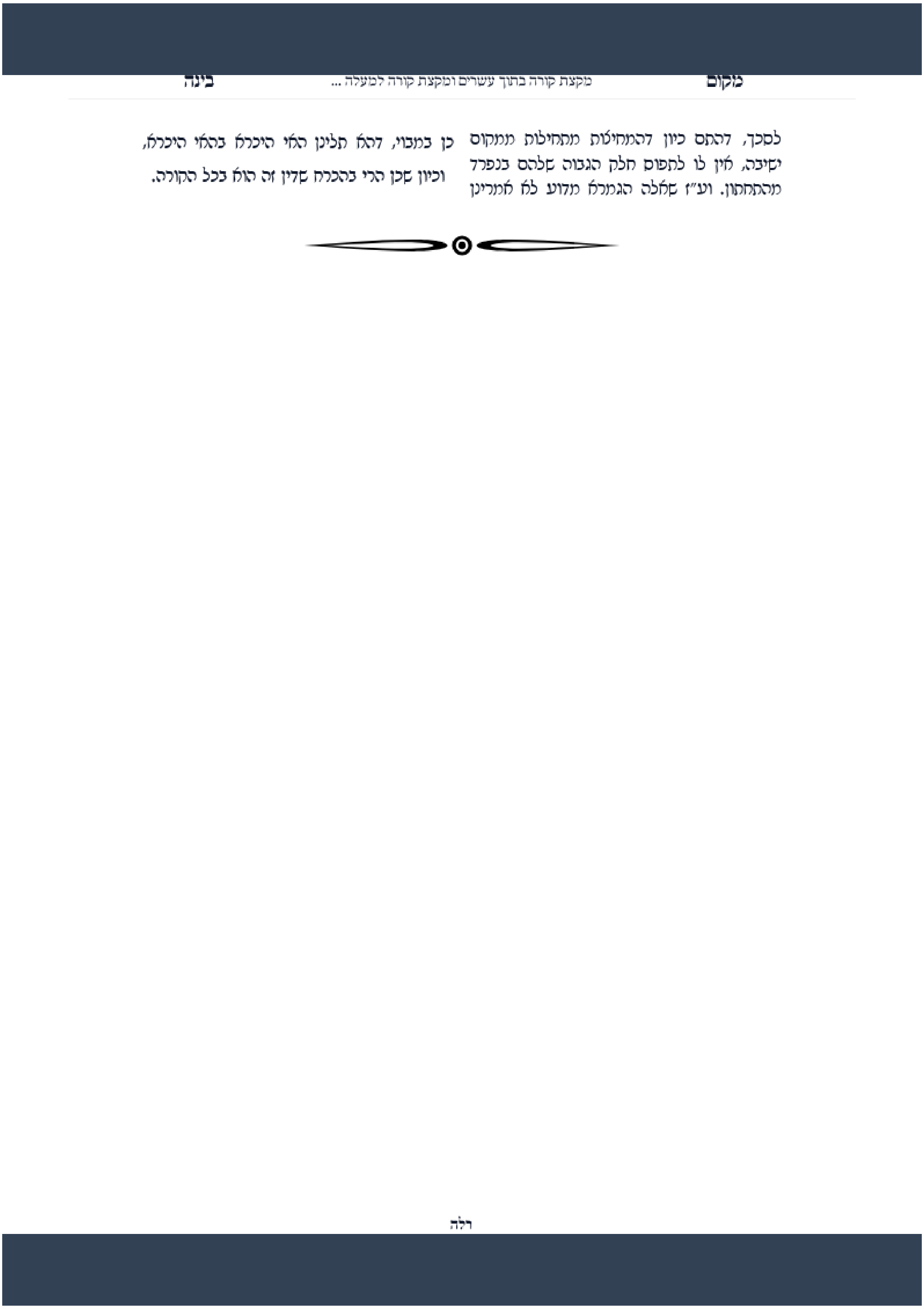
ובאמת שאין זה גדר בכחו, אלא זה גדר באדם, דמזיק לאדם אין זה גדר ממונו שהוא נוגע להיתר שימוש וכו', אלא זה גדר מזיק האמיתי, וגדר זה הוא שישמור עצמו מלחסר ממון חבירו, ושני גדרים אלו כלולים בזה.

[א] וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (שם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה כבכל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן להיפך דאם היה אנוס על התוצאה עצמה, וכגון שאין במעשה שלו גדר שמירה מפני כזה תוצאה פטור, ומה שכתב תוס' בנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע לאביי דמחייב אין זה קשה (לדעת רש"י שם), דלאביי אין זה משום שנחשב שעשה הארבע אלא משום שלא צריך לעשות הארבע, אלא דרבא סבר שהוא חסרון בכוונת התוצאה דזריקה דאיסורא, וזה נוגע לאיסור, ולחיוב חטאת, ופטור דמתעסק מחטאת, וזה לא איירי כאן כלל, כמו שלא פרטו אם נתכוון לרצוח וכו', אלא רק בכוונת המעשה.

Configuration: default | DOM page index: 236

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual



[redacted]

לסכך, דהתם כיון דהמחיצות מתחילות ממקום ישיבה, אין לו לתפוס חלק הגבוה שלהם בנפרד מהתחתון. ועי"ז שאלה הגמרא מדוע לא אמרינן כן במבוי, דהא תלינן האי היכרא בהאי היכרא, וכיון שכן הרי בהכרח שדין זה הוא בכל הקורה.

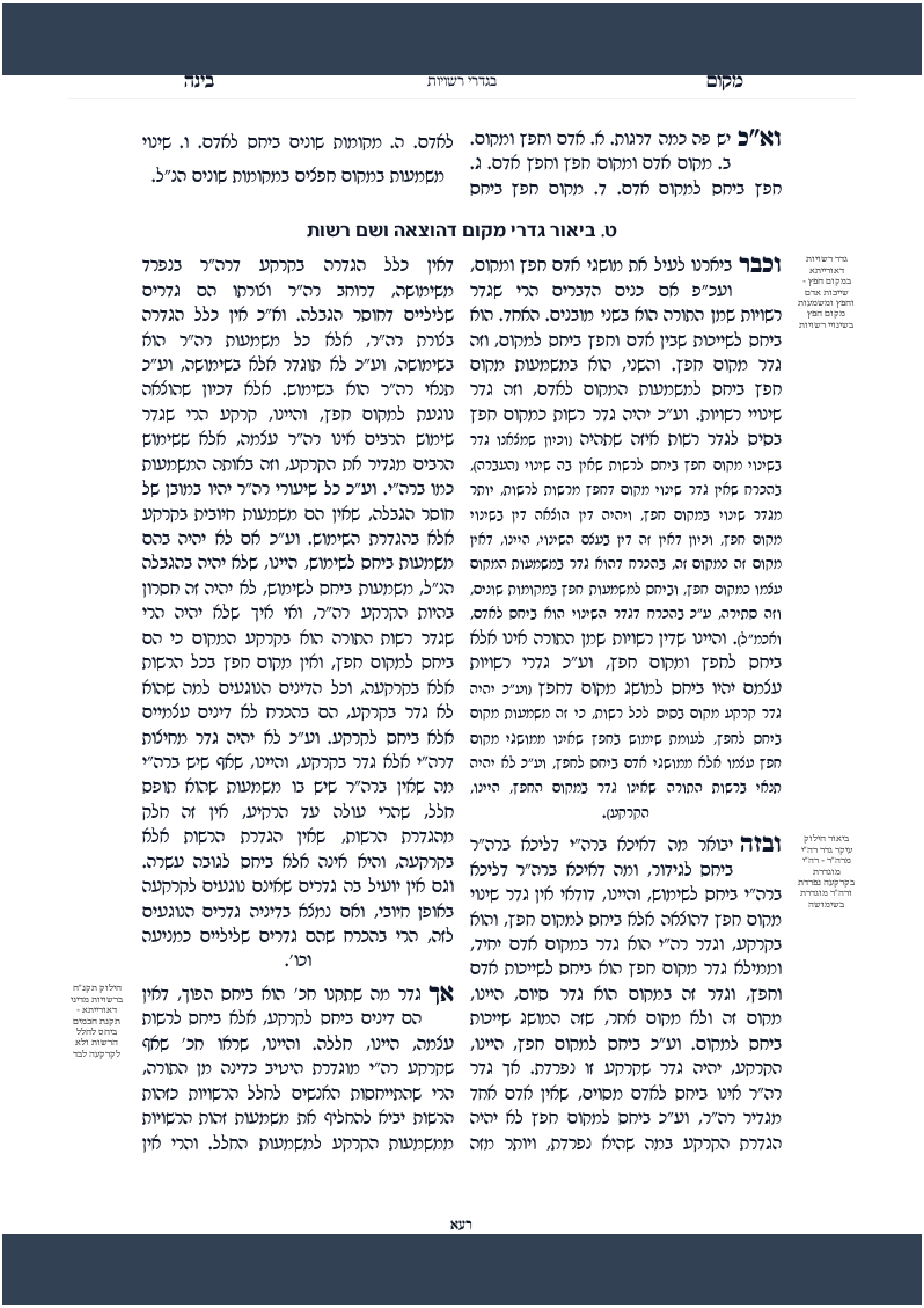
◆

[redacted]

Configuration: default | DOM page index: 272

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual



וא"כ יש פה כמה דרגות. א. אדם וחפץ ומקום. ב. מקום אדם ומקום חפץ וחפץ אדם. ג. חפץ ביחס למקום אדם. ד. מקום חפץ ביחס לאדם. ה. מקומות שונים ביחס לאדם. ו. שינוי משמעות במקום חפצים במקומות שונים הנ"ל.

ט. ביאור גדרי מקום דהוצאה ושם רשות

גדר רשויות דאורייתא במקום חפץ - שייכות אדם וחפץ ומשמעות מקום חפץ בשינויי רשויות

וכבר ביארנו לעיל את מושגי אדם חפץ ומקום, ועכ"פ אם כנים הדברים הרי שגדר רשויות שמן התורה הוא בשני מובנים. האחד. הוא ביחס לשייכות שבין אדם וחפץ ביחס למקום, וזה גדר מקום חפץ. והשני, הוא במשמעות מקום חפץ ביחס למשמעות המקום לאדם, וזה גדר שינויי רשויות. וע"כ יהיה גדר רשות כמקום חפץ בסיס לגדר רשות איזה שתהיה (וכיון שמצאנו גדר בשינוי מקום חפץ ביחס לרשות שאין בה שינוי (העברה), בהכרח שאין גדר שינוי מקום לחפץ מרשות לרשות, יותר מגדר שינוי במקום חפץ, ויהיה דין הוצאה דין בשינוי מקום חפץ, וכיון דאין זה דין בעצם השינוי, היינו, דאין מקום זה כמקום זה, בהכרח דהוא גדר במשמעות המקום עצמו כמקום חפץ, וביחס למשמעות חפץ במקומות שונים, וזה סתירה, ע"כ בהכרח דגדר השינוי הוא ביחס לאדם, ואכמ"ל). והיינו שדין רשויות שמן התורה אינו אלא ביחס לחפץ ומקום חפץ, וע"כ גדרי רשויות עצמם יהיו ביחס למושג מקום לחפץ (וע"כ יהיה גדר קרקע מקום בסיס לכל רשות, כי זה משמעות מקום ביחס לחפץ, לעומת שימוש בחפץ שאינו ממושגי מקום חפץ עצמו אלא ממושגי אדם ביחס לחפץ, וע"כ לא יהיה תנאי ברשות התורה שאינו גדר במקום החפץ, היינו, הקרקע).

ביאור חילוק עיקר גדר רה"י מרה"ר - רה"י מוגדרת בקרקעה נפרדת ורה"ר מוגדרת בשימושה

ובזה יבואר מה דאיכא ברה"י דליכא ברה"ר ביחס לגידור, ומה דאיכא ברה"ר דליכא ברה"י ביחס לשימוש, והיינו, דודאי אין גדר שינוי מקום חפץ דהוצאה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אדם יחיד, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אדם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת. אך גדר רה"ר אינו ביחס לאדם מסוים, שאין אדם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע במה שהיא נפרדת, ויותר מזה דאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר וצורתו הם גדרים שליליים דחוסר הגבלה. וא"כ אין כלל הגדרה בצורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא דכיון שהוצאה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה באותה המשמעות כמו ברה"י. וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ביחס לשימוש, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לשימוש, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"ר, ואי איך שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ואין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים אלא ביחס לקרקע. וע"כ לא יהיה גדר מחיצות דרה"י אלא גדר בקרקע, והיינו, שאף שיש ברה"י מה שאין ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה עד הרקיע, אין זה חלק מהגדרת הרשות, שאין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא אינה אלא ביחס לגובה עשרה. וגם אין יועיל בה גדרים שאינם נוגעים לקרקעה באופן חיובי, ואם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.

חילוק תקנ"ח ברשויות מדיני דאורייתא - תקנת חכמים בזהות לחלל הרשויות ולא לקרקעה לבד

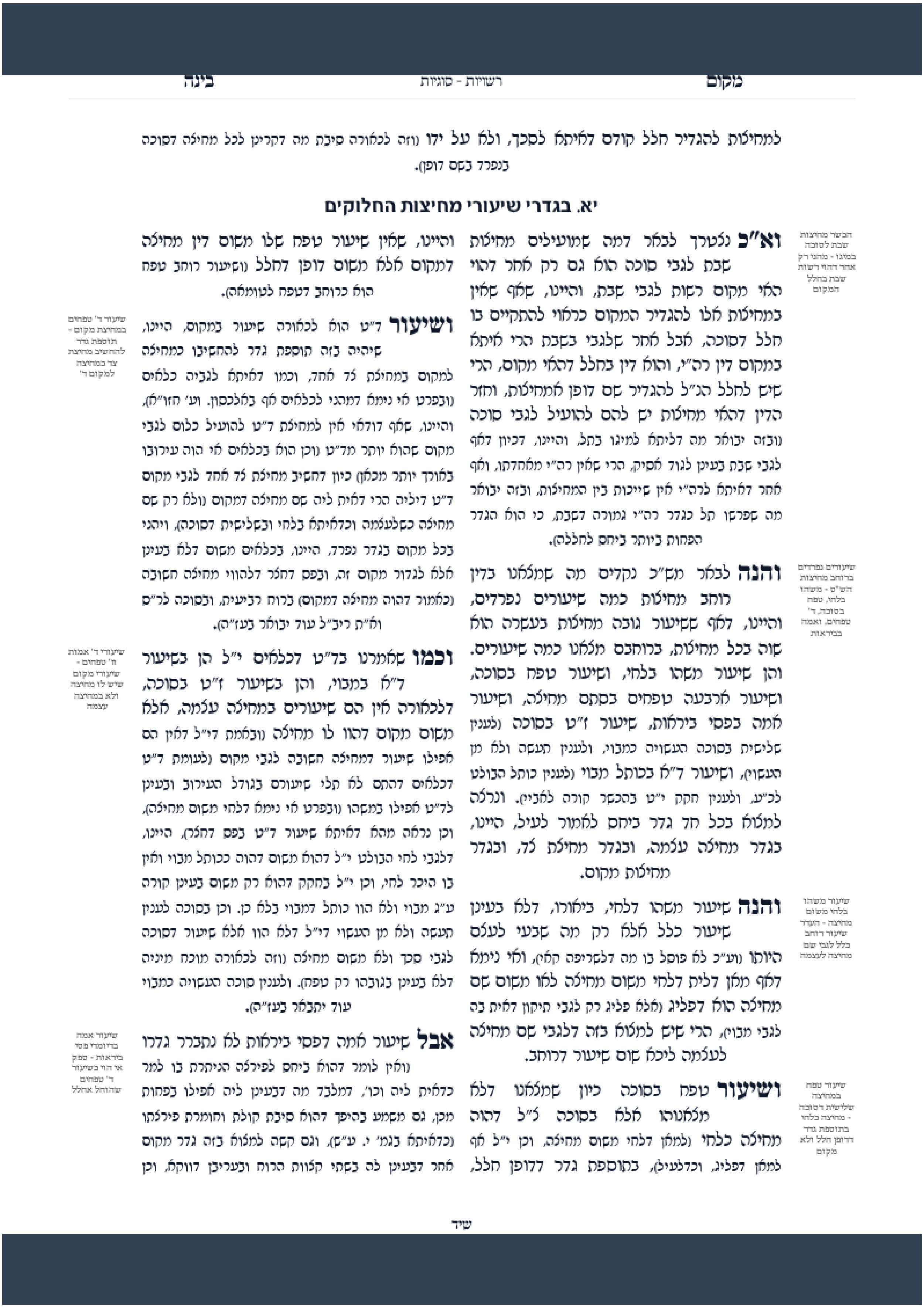
אך גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין

Rendered DOM screenshots; not reconstructed illustrations.

Configuration: default | DOM page index: 315

Selected issue kinds: structural-fallback

kind=structural-fallback | severity=low | balanceOutcome=full-width-terminal-residual



למחיצות להגדיר חלל קודם לאיתא לסכך, ולא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקרינן לכל מחיצה דסוכה בנפרד בשם דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במגו - מהני רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נצטרך לבאר דמה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק אחר דהוי האי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שאף שאין במחיצות אלו להגדיר המקום כראוי להתקיים בו חלל דסוכה, אבל אחר שלגבי בשבת הרי איתא במקום דין רה"י, והוא דין בחלל דהאי מקום, הרי יש לחלל הנ"ל להגדיר שם דופן אמחיצות, וחזר הדין דהאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה דליתא למיגו בתל, והיינו, דכיון דאף לגבי שבת בעינן לגוד אסיק, הרי שאין רה"י מאחדתו, ואף אחר דאיתא לרה"י אין שייכות בין המחיצות, ובזה יבואר מה שפרשו תל כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללה).

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בביראות

והנה לבאר מש"כ נקדים מה שמצאנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, דאף ששיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מצאנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור ארבעה טפחים בסתם מחיצה, ושיעור אמה בפסי ביראות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שלישית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ד"א בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למצוא בכל חד גדר ביחס לאמור לעיל, היינו, בגדר מחיצה עצמה, ובגדר מחיצת לה, ובגדר מחיצות מקום.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - העדר שיעור רוחב כלל לגבי שם מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו ללחי, ביאורו, דלא בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעצם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה דלשריפה קאי), ואי נימא דאף מאן דלית ללחי משום מחיצה לאו משום שם מחיצה הוא דפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון דאית בה לגבי מבוי), הרי שיש למצוא בזה דלגבי שם מחיצה לעצמה ליכא שום שיעור דרוחב.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי - בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה נ"ל דהוה מחיצה כלחי (למאן דלחי משום מחיצה, וכן י"ל אף למאן דפליג, וכדלעיל), בתוספת גדר דדופן חלל, והיינו, שאין שיעור טפח שלו משום דין מחיצה למקום אלא משום דופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומאה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד במחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת צד אחד, וכמו דאיתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא דמהני לכלאים אף באלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שאף דודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו באורך יותר מכאן) כיון דחשיב מחיצת צד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי דאית ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעצמה וכדאיתא בלחי ובשלישית דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס דחצר דלהווי מחיצה חשובה (כאמור דהוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר"ש וא"ת ליכ"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וז' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

וכמו שאמרנו בד"ט דכלאים י"ל הן בשיעור ד"א במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, דלכאורה אין הם שיעורים במחיצה עצמה, אלא משום מקום דהוו לו מחיצה (ובאמת די"ל דאין הם אפילו שיעור דמחיצה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט דכלאים דהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט אפילו במשהו (ובפרט אי נימא דלחי משום מחיצה), וכן נראה מהא דאיתא שיעור ד"ט בפס דחצר), היינו, דלגבי לחי הבולט י"ל דהוא משום דהוה ככותל מבוי ואין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל דמבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא משום מחיצה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

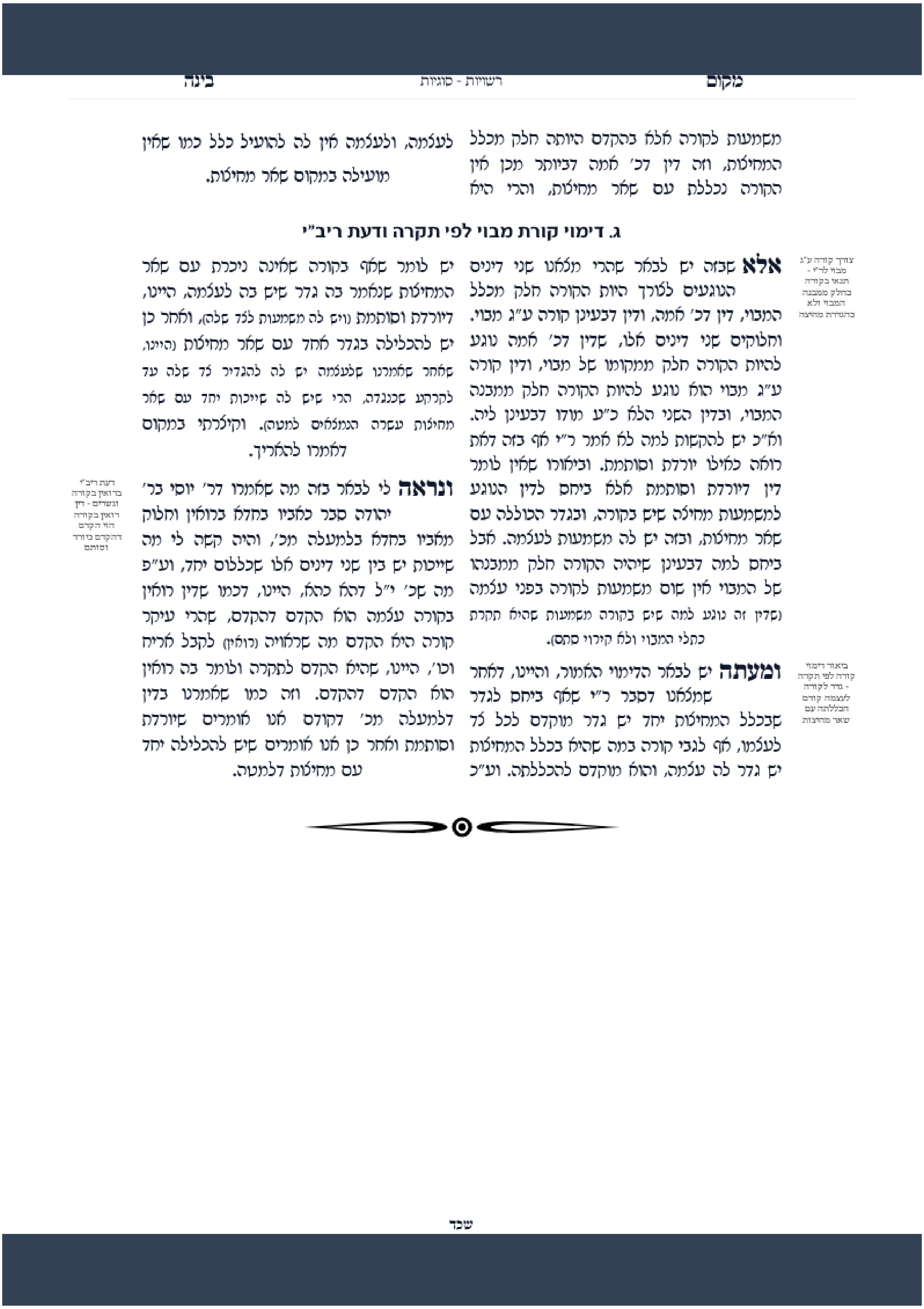
שיעור אמה בדיומדי פסי ביראות - ספק אי הוי בשיעור ד' טפחים שהוחל אחלל

אבל שיעור אמה דפסי ביראות לא נתברר גדרו (ואין לומר דהוא ביחס לפירצה האיתרת בו לאמר כדאית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה אפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך דהוא סיבת קולת והומרת פירצתו (כדאיתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למצוא בזה גדר מקום אחר דבעינן לה בשתי קצוות הרוח ובעינן דווקא, וכן

Configuration: default | DOM page index: 325

Selected issue kinds: imbalance

kind=imbalance | severity=low | diff=6 | balanceOutcome=capacity-limited-residual



משמעות לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה דין דכ' אמה דביותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעצמה, ולעצמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה בחלק ממבנה המבוי ולא בהגדרת מחיצה

אלא שבזה יש לבאר שהרי מצאנו שני דינים הנוגעים לצורך היות הקורה חלק מכלל המבוי, דין דכ' אמה, ודין דבעינן קורה ע"ג מבוי. וחלוקים שני דינים אלו, שדין דכ' אמה נוגע להיות הקורה חלק ממקומו של מבוי, ודין קורה ע"ג מבוי הוא נוגע להיות הקורה חלק ממבנה המבוי, ובדין השני הלא כ"ע מודו דבעינן ליה. וא"כ יש להקשות למה לא אמר ר"י אף בזה דאת רואה כאילו יורדת וסותמת. וביאורו שאין לומר דין דיורדת וסותמת אלא ביחס לדין הנוגע למשמעות מחיצה שיש בקורה, ובגדר הנכללה עם שאר מחיצות, ובזה יש לה משמעות לעצמה. אבל ביחס למה דבעינן שיהיה הקורה חלק ממבנהו של המבוי אין שום משמעות לקורה בפני עצמה (שדין זה נוגע למה שיש בקורה משמעות שהיא תקרת כתלי המבוי ולא קירוי סתם).

ביאור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קודם הכללתה עם שאר מחיצות

ומעתה יש לבאר הדימוי האמור, והיינו, דאחר שמצאנו דסבר ר"י שאף ביחס לגדר שבכלל המחיצות יחד יש גדר מוקדם לכל צד לעצמו, אף לגבי קורה במה שהיא בכלל המחיצות יש גדר לה עצמה, והוא מוקדם להכללתה. ועי"כ יש לומר שאף בקורה שאינה ניכרת עם שאר המחיצות שנאמר בה גדר שיש בה לעצמה, היינו, דיורדת וסותמת (ויש לה משמעות לכל שלה), ואחר כן יש להכלילה בגדר אחד עם שאר מחיצות (היינו, שאחר שאמרנו שלעצמה יש לה להגדיר כל שלה עד לקרקע שכנגדה, הרי שיש לה שייכות יחד עם שאר מחיצות עשרה הנמצאים למטה). וקיצרתי במקום לאמרו להאריך.

דעת ריב"י בד' רואין בקורה וגשרים - דין רואין בקורה הוי הקדם דהקדם ביורד וסותם

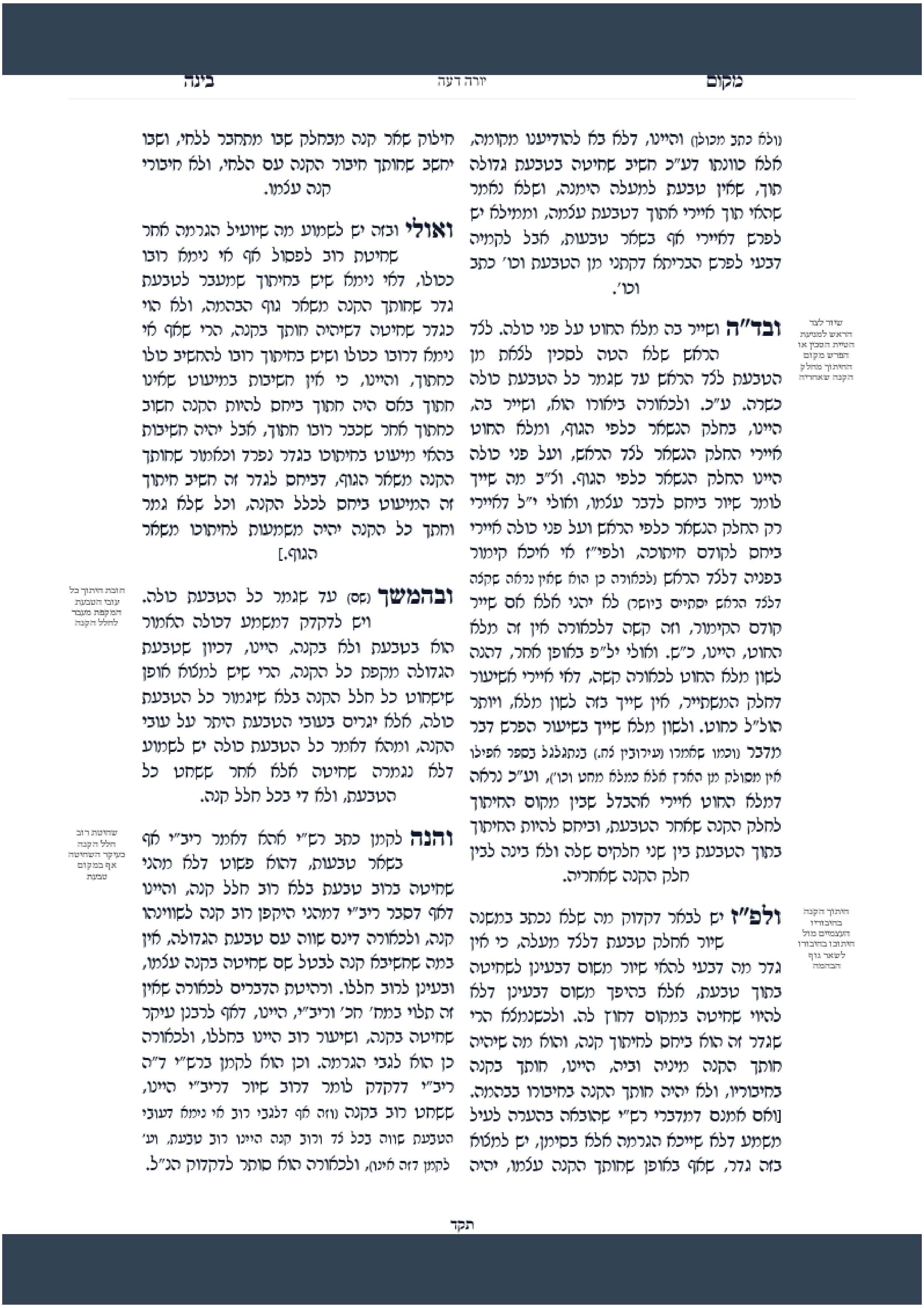
ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו דר' יוסי בר' יהודה סבר כאביו בחדא ברואין וחלוק מאביו בחדא בלמעלה מכ', והיה קשה לי מה שייכות יש בין שני דינים אלו שכללום יחד, ועפ"מ שכ' י"ל דהא כהא, היינו, דכמו שדין רואין בקורה עצמה הוא הקדם להקדם, שהרי עיקר קורה היא הקדם מה שראויה (רואין) לקבל אריח וכו', היינו, שהיא הקדם לתקרה ולומר בה רואין הוא הקדם להקדם. וזה כמו שאמרנו בדין דלמעלה מכ' דקודם אנו אומרים שיורדת וסותמת ואחר כן אנו אומרים שיש להכלילה יחד עם מחיצות דלמטה.

◆

Configuration: default | DOM page index: 505

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium



(ולא כתב מכולן) והיינו, דלא בא להודיענו מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ושלא נאמר שהאי תוך איירי אתוך דטבעת עצמה, וממילא יש לפרש דאיירי אף בשאר טבעות, אבל לקמיה דבעי לפרש הבריתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה ושייר בה מלא החוט על פני כולה. לצד הראש שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ביאורו הוא, ושייר בה, היינו, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט איירי החלק הנשאר לצד הראש, ועל פני כולה היינו החלק הנשאר כלפי הגוף. וצ"ב מה שייך לומר שיור ביחס לדבר עצמו, ואולי י"ל דאיירי רק החלק הנשאר כלפי הראש ועל פני כולה איירי ביחס לקודם חיתוכה, ולפי"ז אי איכא קימור בפניה דלצד הראש (לכאורה כן הוא שאין נראה שקצה דלצד הראש יסתיים ביושר) לא יהני אלא אם שייר קודם הקימור, וזה קשה דלכאורה אין זה מלא החוט, היינו, כ"ש. ואולי יל"פ באופן אחר, דהנה לשון מלא החוט לכאורה קשה, דאי איירי אשיעור החלק המשתייר, אין שייך בזה לשון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולשון מלא שייך בשיעור הפרש דבר מדבר (וכמו שאמרו (עירובין לה.) בנתגלגל בספר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט וכו'), ועי"כ נראה דמלא החוט איירי אהבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וביחס להיות החיתוך בתוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שאחריה.

החיתוך הקנה בחיבוריו העצמיים מול חיתוכו בחיבורו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר דקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור אחלק טבעת דלצד מעלה, כי אין גדר מה דבעי להאי שיור משום דבעינן לשחיטה בתוך טבעת, אלא בהיפך משום דבעינן דלא להוי שחיטה במקום דחוץ לה. ולכשנמצא הרי שגדר זה הוא ביחס לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חותך הקנה מיניה וביה, היינו, חותך בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חותך הקנה בחיבורו בבהמה. [ואם אמנם למדברי רש"י שהובאה בהערה לעיל משמע דלא שייכא הגרמה אלא בסימן, יש למצוא בזה גדר, שאף באופן שחותך הקנה עצמו, יהיה חילוק שאר קנה מבחלק שבו מתחבר ללחי, ושבו יחשב שחותך חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עצמו.

ואולי ובזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה אחר שחיטת רוב לפסול אף אי נימא רובו ככולו, דאי נימא שיש בחיתוך שמעבר לטבעת גדר שחותך הקנה משאר גוף הבהמה, ולא הוי כגדר שחיטה שיהיה חותך בקנה, הרי שאף אי נימא דרובו ככולו ושיש בחיתוך רובו להחשיב כולו כחתוך, והיינו, כי אין חשיבות במיעוט שאינו חתוך באם היה חתוך ביחס להיות הקנה חשוב כחתוך אחר שכבר רובו חתוך, אבל יהיה חשיבות בהאי מיעוט בחיתוכו בגדר נפרד וכאמור שחותך הקנה משאר הגוף, דביחס לגדר זה חשיב חיתוך זה המיעוט ביחס לכלל הקנה, וכל שלא גמר וחתך כל הקנה יהיה משמעות לחיתוכו משאר הגוף.]

חובת החיתוך כל עובי הטבעת המקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) עד שגמר כל הטבעת כולה. ויש לדקדק דמשמע דכולה האמור הוא בטבעת ולא בקנה, היינו, דכיון שטבעת הגדולה מקפת כל הקנה, הרי שיש למצוא אופן שישחוט כל חלל הקנה בלא שיגמור כל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היתר על עובי הקנה, ומהא דאמר כל הטבעת כולה יש לשמוע דלא נגמרה שחיטה אלא אחר שחתט כל הטבעת, ולא די בכל חלל קנה.

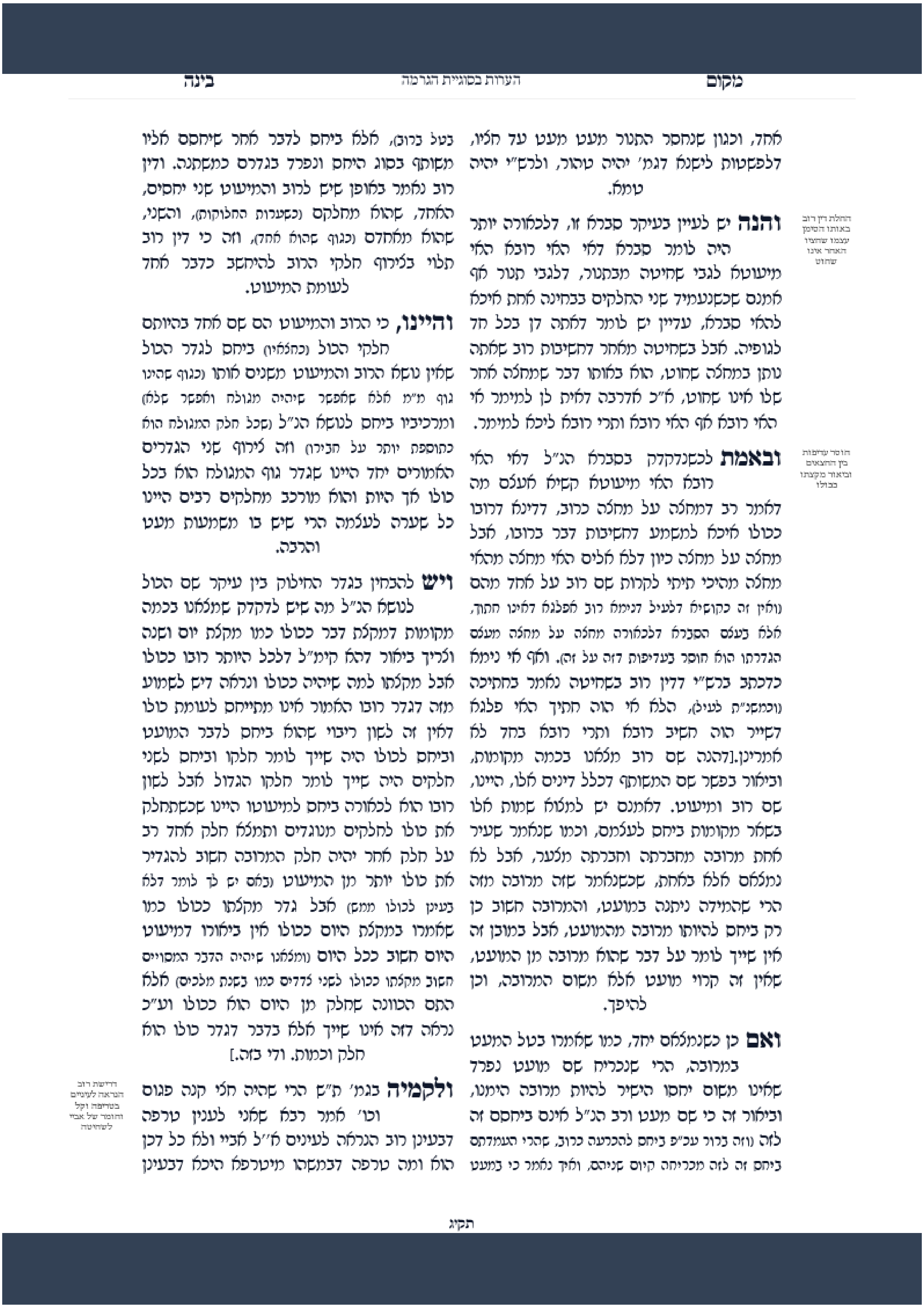
שחיטת רוב חלל הקנה בעיקר השחיטה אף במקום טבעת

והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, דהוא פשוט דלא מהני שחיטה ברוב טבעת בלא רוב חלל קנה, והיינו לאף דסבר ריב"י דמהני היקפן רוב קנה לשווינהו קנה, ולכאורה דינם שווה עם טבעת הגדולה, אין במה שחשיבא קנה לבטל שם שחיטה בקנה עצמו, ובעינן לרוב חללו. ורהיטת הדברים לכאורה שאין זה תלוי במח' חכ' וריב"י, היינו, דאף לרבנן עיקר שחיטה בקנה, ושיעור רוב היינו בחללו, ולכאורה כן הוא לגבי הגרמה. וכן הוא לקמן ברש"י ד"ה ריב"י דדקדק לומר דרוב שיור דריב"י היינו, ששחט רוב בקנה (וזה אף דלגבי רוב אי נימא דעובי הטבעת שווה בכל צד ורוב קנה היינו רוב טבעת, וע' לקמן דזה אינו), ולכאורה הוא סותר לדקדוק הנ"ל.

Configuration: default | DOM page index: 514

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium



אחד, וכגון שנחסר הכשר מעט מעט עד חציו, דלפשטות לישנא דגמ' יהיה טהור, ולרש"י יהיה טמא.

החלת דין רוב באותו הסימן עצמו שחציו האחר אינו שחוט

והנה יש לעיין בעיקר סברא זו, דלכאורה יותר היה לומר סברא דאי האי רובא האי מיעוטא לגבי שחיטה מהכשר, לגבי הכשר אף אמנם שכשנעמיד שני החלקים בבחינה אחת איכא להאי סברא, עדיין יש לומר דאתה דן בכל חד לגופיה. אבל בשחיטה מאחר דחשיבות רוב שאתה נותן במחצה שחוט, הוא באותו דבר שמחצה אחר שלו אינו שחוט, א"כ אדרבה דאית לן למימר אי האי רובא אף האי רובא ותרי רובא ליכא למימר.

חוסר עדיפות בין החצאים וביאור מקצתו ככולו

ובאמת לכשנדקדק בסברא הנ"ל דאי האי רובא האי מיעוטא קשיא אעלם מה דאמר רב דמחצה על מחצה כרוב, דדינא דרובו ככולו איכא למשמע דחשיבות דבר ברובו, אבל מחצה על מחצה כיון דלא אלים האי מחצה מהאי מחצה מהיכי תיתי לקרות שם רוב על אחד מהם (ואין זה כקושיא דלעיל דנימא רוב אפלגא דאינו חתוך, אלא בעצם הסברא דלכאורה מחצה על מחצה מעצם הגדרתו הוא חוסר בעדיפות דזה על זה). ואף אי נימא כדכתב ברש"י דדין רוב בשחיטה נאמר בחתיכה (וכמשנ"ת לעיל), הלא אי הוה חתיך האי פלגא דשייר הוה חשיב רובא ותרי רובא בחד לא אמרינן.[דהנה שם רוב מצאנו בכמה מקומות, וביאור בפשר שם המשותף לכלל דינים אלו, היינו, שם רוב ומיעוט. דאמנם יש למצוא שמות אלו בשאר מקומות ביחס לעצמם, וכמו שנאמר שעיר אחת מרובה מחברתה וחברתה מצער, אבל לא נמצאם אלא באחת, שכשנאמר שזה מרובה מזה הרי שהמילה ניתנה במועט, והמרובה חשוב כן רק ביחס להיותו מרובה מהמועט, אבל במובן זה אין שייך לומר על דבר שהוא מרובה מן המועט, שאין זה קרוי מועט אלא משום המרובה, וכן להיפך.

ואם כן כשנמצאם יחד, כמו שאמרו בטל המעט במרובה, הרי שנכריח שם מועט נפרד שאינו משום יחסו הישיר להיות מרובה הימנו, וביאור זה כי שם מעט ורב הנ"ל אינם ביחסם זה לזה (וזה ברור עכ"פ ביחס להכרעה כרוב, שהרי העמדתם ביחס זה לזה מכריחה קיום שניהם, ואיך נאמר כי במעט בטל ברוב), אלא ביחס לדבר אחר שיחסם אליו משותף בסוג היחס ונפרד בגדרם כמשתנה. ודין רוב נאמר באופן שיש לרוב והמיעוט שני יחסים, האחד, שהוא מחלקם (כשערות החלוקות), והשני, שהוא מאחדם (כגוף שהוא אחד), וזה כי דין רוב תלוי בצירוף חלקי הרוב להיחשב כדבר אחד לעומת המיעוט.

והיינו, כי הרוב והמיעוט הם שם אחד בהיותם חלקי הכול (כחצאין) ביחס לגדר הכול שאין נושא הרוב והמיעוט משנים אותו (כגוף שהינו גוף מ"מ אלא שאפשר שיהיה מגולח ואפשר שלא) ומרכיביו ביחס לנושא הנ"ל (שכל חלק המגולח הוא כתוספת יותר על חבירו) וזה צירוף שני הגדרים האמורים יחד היינו שגדר גוף המגולח הוא בכל כולו אך היות והוא מורכב מחלקים רבים היינו כל שערה לעצמה הרי שיש בו משמעות מעט והרבה.

ויש להבחין בגדר החילוק בין עיקר שם הכול לנושא הנ"ל מה שיש לדקדק שמצאנו בכמה מקומות דמקצת דבר ככולו כמו מקצת יום ושנה וצריך ביאור דהא קימ"ל דלכל היותר רובו ככולו אבל מקצתו למה שיהיה ככולו ונראה דיש לשמוע מזה דגדר רובו האמור אינו מתייחס לעומת כולו דאין זה לשון ריבוי שהוא ביחס לדבר המועט וביחס לכולו היה שייך לומר חלקו וביחס לשני חלקים היה שייך לומר חלקו הגדול אבל לשון רובו הוא לכאורה ביחס למיעוטו היינו שכשמחלק את כולו לחלקים מנוגדים ותמצא חלק אחד רב על חלק אחר יהיה חלק המרובה חשוב להגדיר את כולו יותר מן המיעוט (באם יש לך לומר דלא בעינן לכולו ממש) אבל גדר מקצתו ככולו כמו שאמרו במקצת היום ככולו אין ביאורו דמיעוט היום חשוב ככל היום (ומצאנו שיהיה הדבר המסויים חשוב מקצתו ככולו לשני צדדים כמו בשנת מלכים) אלא התם הכוונה שחלק מן היום הוא ככולו וע"כ נראה דזה אינו שייך אלא בדבר דגדר כולו הוא חלק וכמות. ודי בזה.]

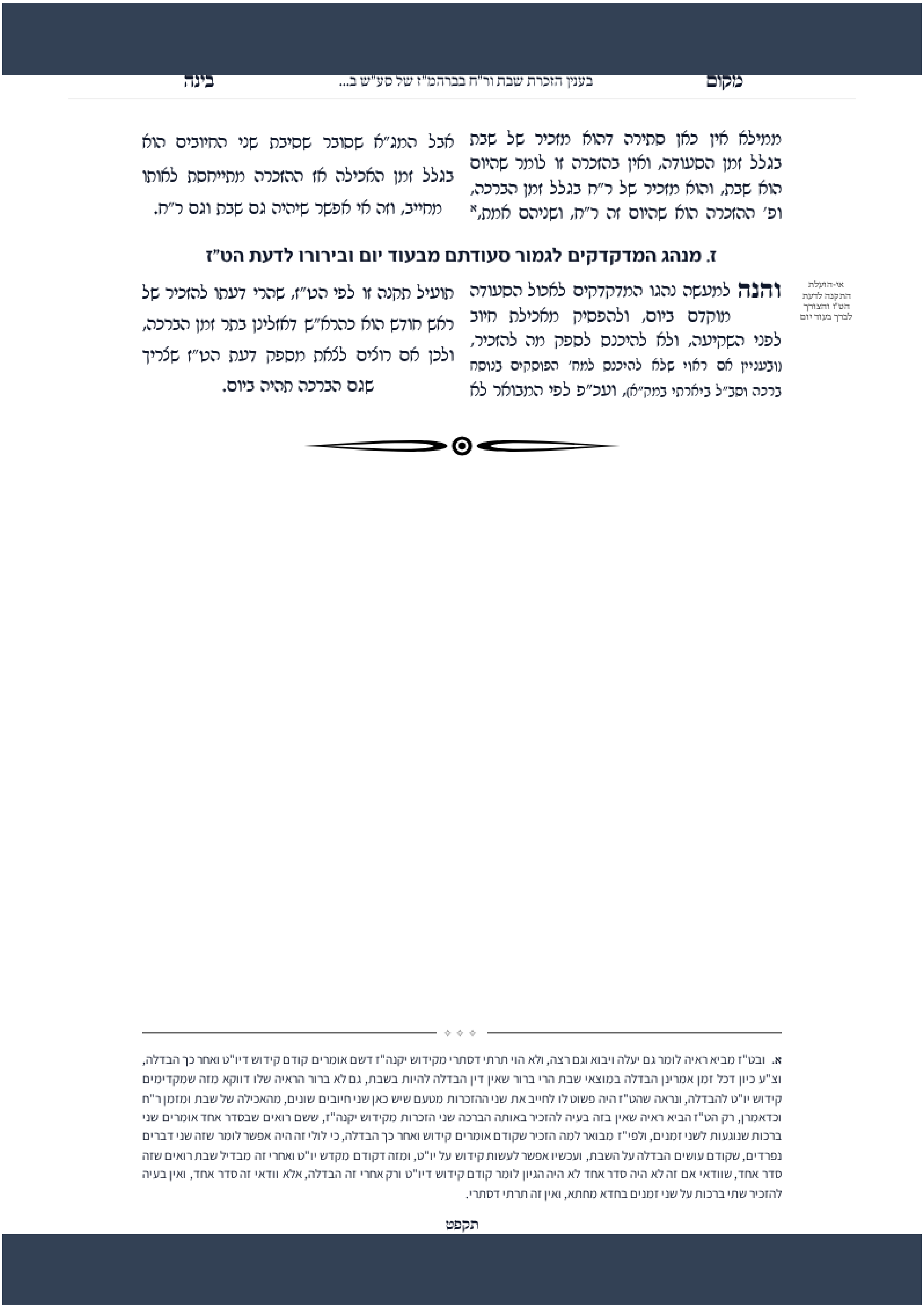
דרישת רוב הנראה לעיניים בטריפה וקל וחומר של אביי לשחיטה

ולקמיה בגמ' ת"ש הרי שהיה חצי קנה פגום וכו' אמר רבא שאני לענין טרפה דבעינן רוב הנראה לעינים א"ל אביי ולא כל דכן הוא ומה טרפה דבמשהו מיטרפא היכא דבעינן

Configuration: default | DOM page index: 590

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=537.31 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top



ממילא אין כאן סתירה דהוא מזכיר של שבת בגלל זמן הסעודה, ואין בהזכרה זו לומר שהיום הוא שבת, והוא מזכיר של ר"ח בגלל זמן הברכה, ופ' ההזכרה הוא שהיום זה ר"ח, ושניהם אמת,[א] אבל המג"א שסובר שסיבת שני החיובים הוא בגלל זמן האכילה אז ההזכרה מתייחסת לאותו מחייב, וזה אי אפשר שיהיה גם שבת וגם ר"ח.

ז. מנהג המדקדקים לגמור סעודתם מבעוד יום ובירורו לדעת הט"ז

אי-הועלת התקנה לדעת הט"ז והצורך לברך בעוד יום

והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ולהפסיק מאכילת חיוב לפני השקיעה, ולא להיכנס לספק מה להזכיר, (ובעניין אם ראוי שלא להיכנס למח' הפוסקים בנוסח ברכה וכבר ביארתי במק"א), ועכ"פ לפי המבואר לא תועיל תקנה זו לפי הט"ז, שהרי דעתו להזכיר של ראש חודש הוא כהרא"ש דאזלינן בתר זמן הברכה, ולכן אם רוצים לצאת מספק דעת הט"ז שצריך שגם הברכה תהיה ביום.

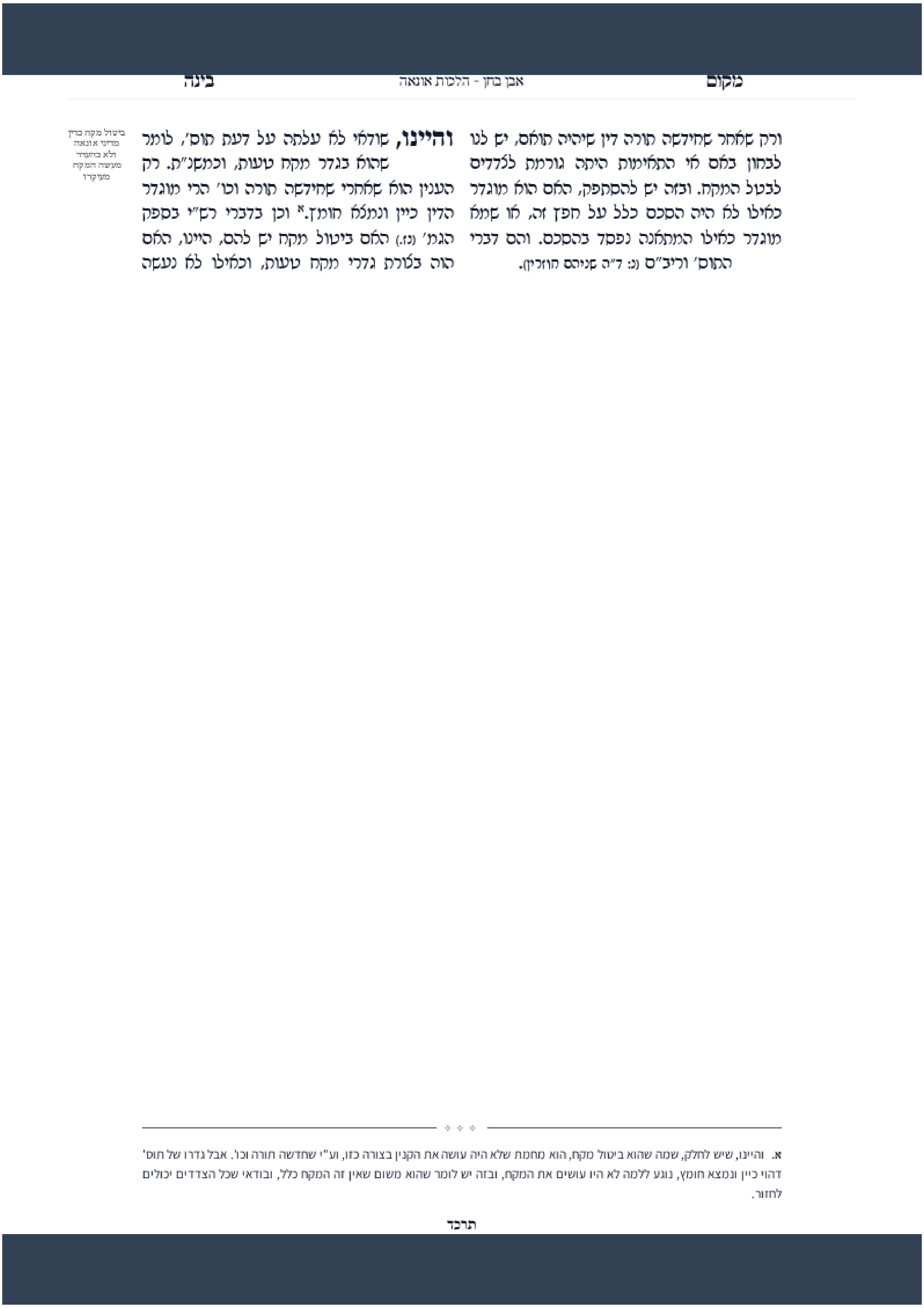
* * *

[א] ובט"ז מביא ראיה לומר גם יעלה ויבוא וגם רצה, ולא הוי תרתי דסתרי מקידוש יקנה"ז דשם אומרים קודם קידוש דיו"ט ואחר כך הבדלה, וצ"ע כיון דכל זמן אמרינן הבדלה במוצאי שבת הרי ברור שאין דין הבדלה להיות בשבת, גם לא ברור הראיה שלו דווקא מזה שמקדימים קידוש יו"ט להבדלה, ונראה שהט"ז היה פשוט לו לחייב את שני ההזכרות מטעם שיש כאן שני חיובים שונים, מהאכילה של שבת ומזמן ר"ח וכדאמרן, רק הט"ז הביא ראיה שאין בזה בעיה להזכיר באותה הברכה שני הזכרות מקידוש יקנה"ז, ששם רואים שבסדר אחד אומרים שני ברכות שנוגעות לשני זמנים, ולפי"ז מבואר למה הזכיר שקודם אומרים קידוש ואחר כך הבדלה, כי לולי זה היה אפשר לומר שזה שני דברים נפרדים, שקודם עושים הבדלה על השבת, ועכשיו אפשר לעשות קידוש על יו"ט, ומזה דקודם מקדש יו"ט ואחרי זה מבדיל שבת רואים שזה סדר אחד, שוודאי אם זה לא היה סדר אחד לא היה הגיון לומר קודם קידוש דיו"ט ורק אחרי זה הבדלה, אלא וודאי זה סדר אחד, ואין בעיה להזכיר שתי ברכות על שני זמנים בחדא מחתא, ואין זה תרתי דסתרי.

Configuration: default | DOM page index: 625

Selected issue kinds: container-gap, sparse-page

kind=sparse-page | severity=low | fillRatio=0.155
kind=container-gap | severity=medium | gapPx=729.19 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top



ורק שאחר שחידשה תורה דין שיהיה תואם, יש לנו לבחון באם אי התאימות היתה גורמת לצדדים לבטל המקח. ובזה יש להסתפק, האם הוא מוגדר כאילו לא היה הסכם כלל על חפץ זה, או שמא מוגדר כאילו המתאונה נפסל בהסכם. והם דברי התוס׳ וריב״ם (נ: ד״ה שניהם חוזרין).

ביטול מקח בדין מדיני אונאה ולא בהעדר מעשה המקח מעיקרו

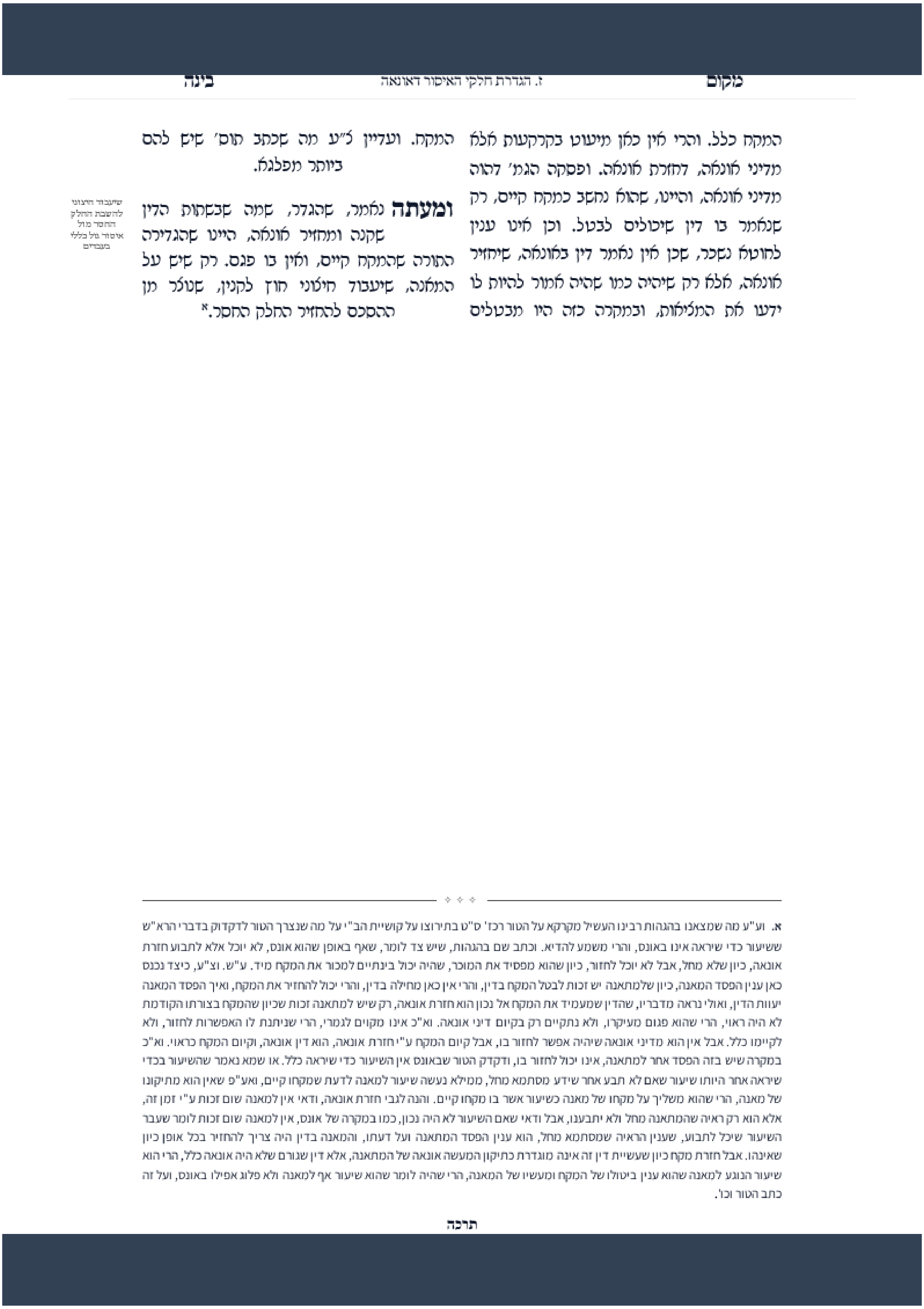
והיינו, שודאי לא עלתה על דעת תוס׳, לומר שהוא בגדר מקח טעות, וכמשנ״ת. רק הענין הוא שאחרי שחידשה תורה וכו׳ הרי מוגדר הדין כיין ונמצא חומץ.[א] וכן בדברי רש״י בספק הגמ׳ (נז.) האם ביטול מקח יש להם, היינו, האם הוה בצורת גדרי מקח טעות, וכאילו לא נעשה

[א] והיינו, שיש לחלק, שמה שהוא ביטול מקח, הוא מחמת שלא היה עושה את הקנין בצורה כזו, וע"י שחדשה תורה וכו'. אבל גדרו של תוס' דהוי כיין ונמצא חומץ, נוגע ללמה לא היו עושים את המקח, ובזה יש לומר שהוא משום שאין זה המקח כלל, ובודאי שכל הצדדים יכולים לחזור.

Configuration: default | DOM page index: 626

Selected issue kinds: container-gap

kind=container-gap | severity=medium | gapPx=489.69 | from=last-visible-body-text-bottom | to=footnote-area-top



המקח כלל. והרי אין כאן מיעוט בקרקעות אלא מדיני אונאה, לחזרת אונאה. ופסקה הגמ׳ דהוה מדיני אונאה, והיינו, שהוא נחשב כמקח קיים, רק שנאמר בו דין שיכולים לבטל. וכן אינו ענין לחוטא נשכר, שכן אין נאמר דין באונאה, שיחזיר אונאה, אלא רק שיהיה כמו שהיה אמור להיות לו ידעו את המציאות, ובמקרה כזה היו מבטלים המקח. ועדיין צ״ע מה שכתב תוס׳ שיש להם ביותר מפלגא.

שיעבוד חיצוני להשבת החלק החסר מול איסור גזל כללי בעבדים

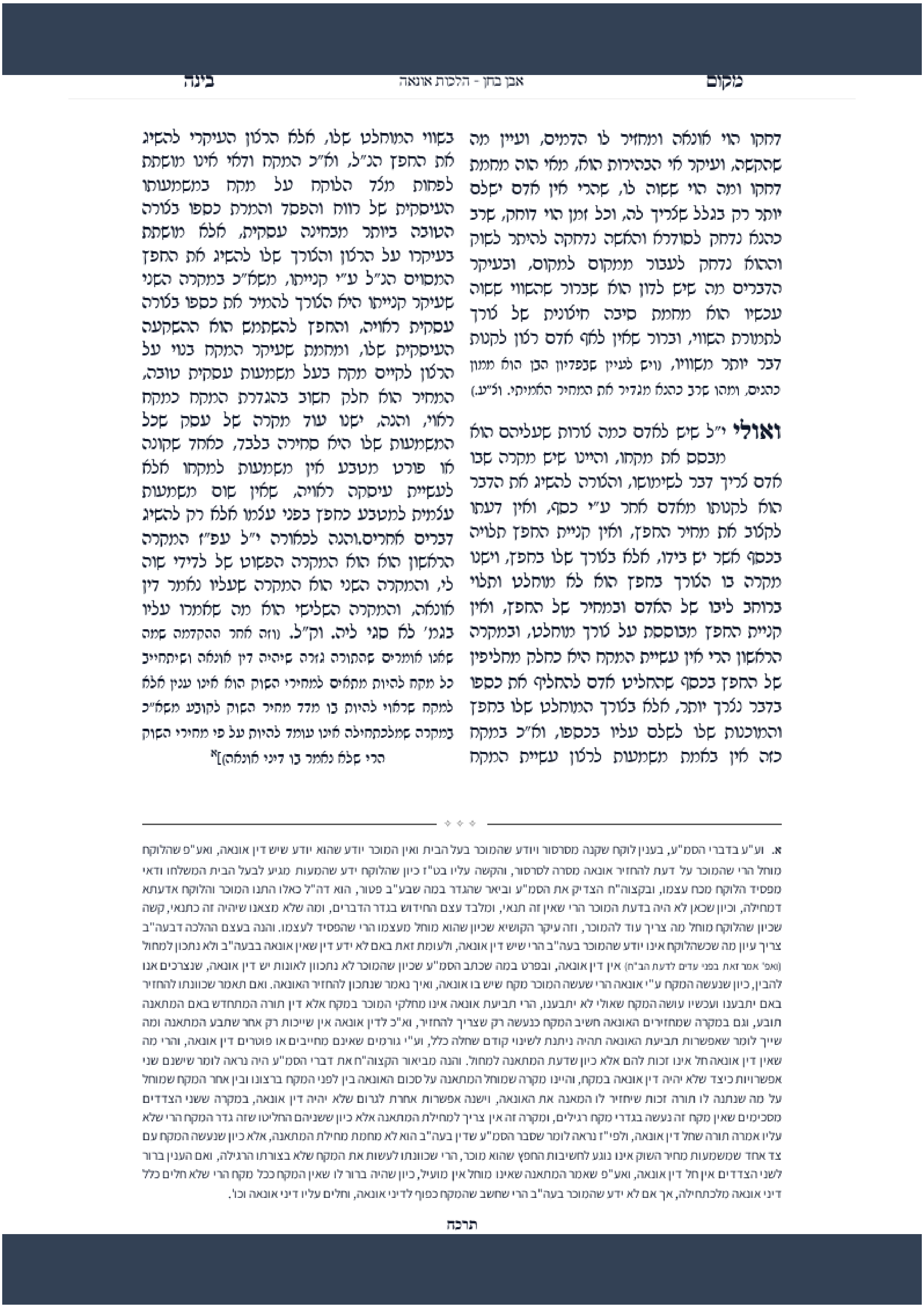
ומעתה נאמר, שהגדר, שמה שבשאות הדין שקנה ומחזיר אונאה, היינו שהגדירה התורה שהמקח קיים, ואין בו פגם. רק שיש על המאנה, שיעבוד חיצוני חוץ לקנין, שנולד מן ההסכם להחזיר החלק החסר.[א]

[א] וע"ע מה שמצאנו בהגהות רבינו העשיל מקרקא על הטור רכז' ס"ט בתירוצו על קושיית הב"י על מה שנצרך הטור לדקדוק בדברי הרא"ש ששיעור כדי שיראה אינו באונס, והרי משמע להדיא. וכתב שם בהגהות, שיש צד לומר, שאף באופן שהוא אונס, לא יוכל אלא לתבוע חזרת אונאה, כיון שלא מחל, אבל לא יוכל לחזור, כיון שהוא מפסיד את המוכר, שהיה יכול בינתיים למכור את המקח מיד. ע"ש. וצ"ע, כיצד נכנס כאן ענין הפסד המאנה, כיון שלמתאנה יש זכות לבטל המקח בדין, והרי אין כאן מחילה בדין, והרי יכול להחזיר את המקח, ואיך הפסד המאנה יעוות הדין, ואולי נראה מדבריו, שהדין שמעמיד את המקח אל נכון הוא חזרת אונאה, רק שיש למתאנה זכות שכיון שהמקח בצורתו הקודמת לא היה ראוי, הרי שהוא פגום מעיקרו, ולא נתקיים רק בקיום דיני אונאה. וא"כ אינו מקוים לגמרי, הרי שניתנת לו האפשרות לחזור, ולא לקיימו כלל. אבל אין הוא מדיני אונאה שיהיה אפשר לחזור בו, אבל קיום המקח ע"י חזרת אונאה, הוא דין אונאה, וקיום המקח כראוי. וא"כ במקרה שיש בזה הפסד אחר למתאנה, אינו יכול לחזור בו, ודקדק הטור שבאונס אין השיעור כדי שיראה כלל. או שמא נאמר שהשיעור בכדי שיראה אחר היותו שיעור שאם לא תבע אחר שידע מסתמא מחל, ממילא נעשה שיעור למאנה לדעת שמקחו קיים, ואע"פ שאין הוא מתיקונו של מאנה, הרי שהוא משליך על מקחו של מאנה כשיעור אשר בו מקחו קיים. והנה לגבי חזרת אונאה, ודאי אין למאנה שום זכות ע"י זמן זה, אלא הוא רק ראיה שהמתאנה מחל ולא יתבענו, אבל ודאי שאם השיעור לא היה נכון, כמו במקרה של אונס, אין למאנה שום זכות לומר שעבר השיעור שיכל לתבוע, שענין הראיה שמסתמא מחל, הוא ענין הפסד המתאנה ועל דעתו, והמאנה בדין היה צריך להחזיר בכל אופן כיון שאינהו. אבל חזרת מקח כיון שעשיית דין זה אינה מוגדרת כתיקון המעשה אונאה של המתאנה, אלא דין שגורם שלא היה אונאה כלל, הרי הוא שיעור הנוגע למאנה שהוא ענין ביטולו של המקח ומעשיו של המאנה, הרי שהיה לומר שהוא שיעור אף למאנה ולא פלוג אפילו באונס, ועל זה כתב הטור וכו'.

Configuration: default | DOM page index: 629

Selected issue kinds: square-bracket-scope

kind=square-bracket-scope | severity=medium



לחקו הוי אונאה ומחזיר לו הדמים, ועיין מה שהקשה, ועיקר אי הבהירות הוא, מאי הוה מחמת לחקו ומה הוי שוה לו, שהרי אין אדם ישלם יותר רק בגלל שצריך לה, וכל זמן הוי דוחק, שרב כהנא נדחק לסודרא והאשה נדחקה להיתר לשוק והוא נדחק לעבור ממקום למקום, ובעיקר הדברים מה שיש לדון הוא שברור שהשווי שוה עכשיו הוא מחמת סיבה חיצונית של צורך לתמורת השווי, וברור שאין לאף אדם רצון לקנות דבר יותר משוויו, (ויש לעיין שבפדיון הבן הוא ממון כהנים, ומהו שרב כהנא מגדיל את המחיר האמיתי. וצ"ע.)

ואולי י"ל שיש לאדם כמה צורות שעליהם הוא מבסס את מקחו, והיינו שיש מקרה שבו אדם צריך דבר לשימושו, והצורה להשיג את הדבר הוא לקנותו מאדם אחר ע"י כסף, ואין דעתו לקצוב את מחיר החפץ, ואין קניית החפץ תלויה בכסף אשר יש בידו, אלא בצורך שלו בחפץ, וישנו מקרה בו הצורך בחפץ הוא לא מוחלט ותלוי ברוחב ליבו של האדם ובמחיר של החפץ, ואין קניית החפץ מבוססת על צורך מוחלט, ובמקרה הראשון הרי אין עשיית המקח היא כחלק מחליפין של החפץ בכסף שהחליט אדם להחליף את כספו בדבר נצרך יותר, אלא בצורך המוחלט שלו בחפץ והמוכנות שלו לשלם עליו בכספו, וא"כ במקח כזה אין באמת משמעות לרצון עשיית המקח בשווי המוחלט שלו, אלא הרצון העיקרי להשיג את החפץ הנ"ל, וא"כ המקח ודאי אינו מושתת לפחות מצד הלוקח על מקח במשמעותו העיסקית של רווח והפסד והמרת כספו בצורה הטובה ביותר מבחינה עסקית, אלא מושתת בעיקרו על הרצון והצורך שלו להשיג את החפץ המסוים הנ"ל ע"י קנייתו, משא"כ במקרה השני שעיקר קנייתו היא הצורך להמיר את כספו בצורה עסקית ראויה, והחפץ להשתמש הוא ההשקעה העיסקית שלו, ומחמת שעיקר המקח בנוי על הרצון לקיים מקח בעל משמעות עסקית טובה, המחיר הוא חלק חשוב בהגדרת המקח כמקח ראוי, והנה, ישנו עוד מקרה של עסק שכל המשמעות שלו היא סחירה בלבד, כאחד שקונה או פורט מטבע אין משמעות למקחו אלא לעשיית עיסקה ראויה, שאין שום משמעות עצמית למטבע כחפץ בפני עצמו אלא רק להשיג דברים אחרים.והנה לכאורה י"ל עפ"ז המקרה הראשון הוא המקרה הפשוט של לדידי שוה לי, והמקרה השני הוא המקרה שעליו נאמר דין אונאה, והמקרה השלישי הוא מה שאמרו עליו בגמ' לא סגי ליה. וק"ל. (וזה אחר ההקדמה שמה שאנו אומרים שהתורה גזרה שיהיה דין אונאה ושיתחייב כל מקח להיות מתאים למחירי השוק הוא אינו ענין אלא למקח שראוי להיות בו מדד מחיר השוק לקובע משא"כ במקרה שמלכתחילה אינו עומד להיות על פי מחירי השוק הרי שלא נאמר בו דיני אונאה)][א]

[א] וע"ע בדברי הסמ"ע, בענין לוקח שקנה מסרסור ויודע שהמוכר בעל הבית ואין המוכר יודע שהוא יודע שיש דין אונאה, ואע"פ שהלוקח מוחל הרי שהמוכר על דעת להחזיר אונאה מסרה לסרסור, והקשה עליו בט"ז כיון שהלוקח ידע שהמעות מגיע לבעל הבית המשלחו ודאי מפסיד הלוקח מכח עצמו, ובקצוה"ח הצדיק את הסמ"ע וביאר שהגדר במה שבעה"ב פטור, הוא דה"ל כאלו התנו המוכר והלוקח אדעתא דמחילה, וכיון שכאן לא היה בדעת המוכר הרי שאין זה תנאי, ומלבד עצם החידוש בגדר הדברים, ומה שלא מצאנו שיהיה זה כתנאי, קשה שכיון שהלוקח מוחל מה צריך עוד להמוכר, וזה עיקר הקושיא שכיון שהוא מוחל מעצמו הרי שהפסיד לעצמו. והנה בעצם ההלכה דבעה"ב צריך עיון מה שכשהלוקח אינו יודע שהמוכר בעה"ב הרי שיש דין אונאה, ולעומת זאת באם לא ידע דין שאין אונאה בבעה"ב ולא נתכון למחול (ואפ' אמר זאת בפני עדים לדעת הב"ח) אין דין אונאה, ובפרט במה שכתב הסמ"ע שכיון שהמוכר לא נתכוון לאונות יש דין אונאה, שנצרכים אנו להבין, כיון שנעשה המקח ע"י אונאה הרי שעשה המוכר מקח שיש בו אונאה, ואיך נאמר שנתכון להחזיר האונאה. ואם תאמר שכוונתו להחזיר באם יתבענו ועכשיו עושה המקח שאולי לא יתבענו, הרי תביעת אונאה אינו מחלקי המוכר במקח אלא דין תורה המתחדש באם המתאנה תובע, וגם במקרה שמחזירים האונאה חשיב המקח כנעשה רק שצריך להחזיר, וא"כ לדין אונאה אין שייכות רק אחר שתבע המתאנה ומה שייך לומר שאפשרות תביעת האונאה תהיה ניתנת לשינוי קודם שחלה כלל, וע"י גורמים שאינם מחייבים או פוטרים דין אונאה, והרי מה שאין דין אונאה חל אינו זכות להם אלא כיון שדעת המתאנה למחול. והנה מביאור הקצוה"ח את דברי הסמ"ע היה נראה לומר שישנם שני אפשרויות כיצד שלא יהיה דין אונאה במקח, והיינו מקרה שמוחל המתאנה על סכום האונאה בין לפני המקח ברצונו ובין אחר המקח שמוחל על מה שנתנה לו תורה זכות שיחזיר לו המאנה את האונאה, וישנה אפשרות אחרת לגרום שלא יהיה דין אונאה, במקרה ששני הצדדים מסכימים שאין מקח זה נעשה בגדרי מקח רגילים, ומקרה זה אין צריך למחילת המתאנה אלא כיון ששניהם החליטו שזה גדר המקח הרי שלא עליו אמרה תורה שחל דין אונאה, ולפי"ז נראה לומר שסבר הסמ"ע שדין בעה"ב הוא לא מחמת מחילת המתאנה, אלא כיון שנעשה המקח עם צד אחד שמשמעות מחיר השוק אינו נוגע לחשיבות החפץ שהוא מוכר, הרי שכוונתו לעשות את המקח שלא בצורתו הרגילה, ואם הענין ברור לשני הצדדים אין חל דין אונאה, ואע"פ שאמר המתאנה שאינו מוחל אין מועיל, כיון שהיה ברור לו שאין המקח ככל מקח הרי שלא חלים כלל דיני אונאה מלכתחילה, אך אם לא ידע שהמוכר בעה"ב הרי שחשב שהמקח כפוף לדיני אונאה, וחלים עליו דיני אונאה וכו'.